



בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

רע"א 6716-03-26

לפני: כבוד השופט דוד מינץ

המבקשת: שרינה שמש

נגד

המשיבים: 1. שירי ויצמן
2. מוניטין חברה לקידום תעשייה בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט ע' כהן) מיום 3.1.2026 בת"א 41178-07-22

בשם המבקשת: עו"ד שרינה שטיינברג

ה ח ל ט ת

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט ע' כהן) מיום 3.1.2026 בת"א 41178-07-22, בה נדחתה בקשת המבקשת לצרף את עיזבון בעלה המנוח (להלן: העיזבון) כצד להליך וליתן "צו שימור" ביחס למקרקעין מושא ההליך וביחס לכל זכות שתקום בעקבותיו.

דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים. החלטות הנוגעות לצירופו של בעל דין להליך הן מסוג ההחלטות המסורות לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית שכן הן נוגעות באופן מובהק לניהול ההליך והתערבות בהן תעשה במקרים חריגים בלבד (רע"א 4927-09-25 סעדיה נ' פקיד שומה חיפה, פסקה 19 (3.12.2025); רע"א 18946-03-25 עו"ד גיל וויאקובסקי נ' עו"ד מרדכי מיכאלי – מנהל נכסי החייב, פסקה 9 (31.3.2025); רע"א 496/23 מ.ר.ר.ג יזמות בע"מ נ' מ.ע.ג.ן יעוץ וניהול נכסים בע"מ, פסקה 12 (31.5.2023)). מקרה זה אינו נמנה עם אותם מקרים. המבקשת טענה כי יש לצרף את העיזבון להליך ולתת לו מעמד בו. ברם, המבקשת לא הרימה את הנטל להוכיח כי צירוף העיזבון להליך יפגע בזכויותיו או כיצד העיזבון דרוש לצורך המשך בירור ההליך ולצורך הכרעה יעילה ושלמה במחלוקת הנידונה בו (תקנה 46(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018; וראו גם: רע"א 2260/24



חליווה נ' בן זקן, פסקה 7 (31.3.2024); רע"א 10380-08-24 סעיד נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים, פסקה 11 (19.9.2024); רע"א 5861/15 עיריית תל אביב-יפו נ' שומוביץ, פסקה 24 (26.1.2016)). גם אם אקבל את טענת המבקשת שקיימת לעיזבון זיקה לזכויות נשוא ההליך, אין די בכך כדי להצדיק את צירופו להליך. לבסוף, אין במסמכים ובראיות הנוספים שהוגשו על ידי המבקשת בהליך זה כדי לשנות את התוצאה, ומשכך לא ראיתי צורך להידרש אליהם. בנסיבות אלה, לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי המצדיק התערבות. בשולי הדברים יוער כי דומה שרבות מטענות המבקשת אשר הועלו לפני חורגות מגדר ההליך המתנהל בבית המשפט המחוזי, ועודנה עומדת לה האפשרות לנקוט בהליכים המתאימים להעלאת טענותיה אלו.

הבקשה נדחית אפוא ועמה ממילא גם הבקשות למתן "צו שימור", למתן צו ביניים ולעיכוב הליכים.

ניתנה היום, ג' אייר תשפ"ו (20 אפריל 2026).



דוד מינץ
שופט

